SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS Nº 1124087 - RJ (2026/0357876-1)

RELATORA	**:**	**MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS**
IMPETRANTE	:	EKNER RUBENS MAIA
ADVOGADO	:	EKNER RUBENS MAIA - RJ135574
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE	:	LUCAS AUGUSTO LIMA
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DECISÃO

Trata-se de *habeas corpus* impetrado em favor de LUCAS AUGUSTO LIMA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que denegou a ordem originária e manteve a prisão preventiva do paciente.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 7/5/2026, pela suposta prática do crime de receptação, tendo sido apreendidos, no interior da residência de sua genitora, três aparelhos telefônicos com restrição de roubo ou furto e uma CPU.

A defesa sustenta, em síntese, a ilicitude do ingresso domiciliar, porquanto realizado sem mandado judicial, sem consentimento válido e sem fundadas razões anteriores, bem como a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva. Requer o reconhecimento da nulidade das provas, o trancamento da ação penal e a revogação da custódia ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida às fls. 258-262. O Tribunal de origem informou que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia de 9/5/2026, que a denúncia foi oferecida em 15/5/2026 e recebida com a ratificação da custódia, e que a defesa apresentou alegações finais em 7/9/2026 (fls. 268-270). O acórdão impugnado, da Primeira Câmara Criminal, foi proferido em 18/8/2026 no HC n. 0050291-91.2026.8.19.0000. Prestadas as informações, o Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 276-282).

É o relatório.

DECIDO.

A jurisprudência desta Corte não admite a utilização do *habeas corpus* como substitutivo do recurso próprio, ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de ofício quando constatada flagrante ilegalidade (AgRg no HC n. 1.082.494/SP, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 16/9/2026, DJEN de 24/9/2026.)

Na espécie, o Tribunal de origem consignou que a diligência policial teve início após os agentes tomarem conhecimento de declaração prestada por terceiro, em procedimento investigativo diverso, no sentido de

Edição nº 472 - Brasília, Disponibilização: terça-feira, 03 de novembro de 2026 Publicação: quarta-feira, 04 de novembro de 2026
Documento eletrônico VDA61235751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 29/10/2026 18:11:57
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2026. Código de Controle do Documento: 4b518120-5dcc-4371-9c9f-a5cbe3322d5e

que o endereço constituiria possível depósito de aparelhos telefônicos oriundos de crimes patrimoniais.

Ao chegarem ao local, os policiais foram atendidos pelo paciente, que não ofereceu resistência, e ingressaram na residência de sua genitora, onde localizaram três telefones com restrição e uma CPU.

Não consta, entretanto, a realização de diligências prévias destinadas a confirmar a informação recebida. Também não foram registrados monitoramento, campana, movimentação suspeita, tentativa de fuga, visualização de objeto ilícito ou qualquer outra circunstância objetiva anterior ao ingresso indicativa de que, naquele momento, ocorria crime no interior da residência.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, sob o regime da repercussão geral, assentou que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial somente é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas *a posteriori*, indicativas da ocorrência de flagrante delito no interior da casa. (RE n. 603.616/RO, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, DJe de 10/5/2016, Tema 280 da repercussão geral.)

Na mesma linha, esta Corte firmou orientação de que a notícia não previamente averiguada, ainda que relacionada a delito de natureza permanente, não autoriza, por si só, o ingresso no domicílio (HC n. 846.600/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.)

Nesse sentido, a Quinta Turma, em acórdão da relatoria desta Ministra, assentou que a inviolabilidade domiciliar somente se excepciona, em caso de flagrante delito, quando o ingresso se baseia em fundadas razões, previamente demonstradas e objetivamente verificáveis, não bastando a mera suspeita ou a denúncia anônima (AgRg no HC n. 976.966/RJ, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 6/5/2026, DJEN de 11/5/2026.)

Com efeito, a natureza permanente do crime não dispensa a demonstração de elementos objetivos, anteriores à entrada, que indiquem a situação de flagrância. A localização posterior dos objetos não convalida a diligência, pois as fundadas razões devem preceder o ingresso (AgRg no HC n. 834.656/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 26/8/2025.)

Nesse sentido, esta Relatoria já assentou que a invocação, pelo Tribunal de origem, da natureza permanente do tráfico de drogas, na modalidade "manter em depósito", não supre a ausência de fundadas razões prévias para o ingresso no domicílio, sendo ilícita a prova dele decorrente (HC n. 1.084.420/RS, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, decisão monocrática de 24/6/2026, publicada em 30/6/2026, reconsiderada em parte quanto ao remédio no AgRg no HC n. 1.084.420/RS, decisão de 26/9/2026, publicada em 30/9/2026.)

A existência de investigação distinta em desfavor do paciente igualmente não legitima a medida. Embora tenha sido expedido mandado de busca no IPL n. 006-08073/2025, a ordem judicial não abrangia o endereço em que efetuada a apreensão, conforme se extrai da própria documentação juntada (fls. 190, 236 e 252).

Também não há comprovação de consentimento válido. Segundo os policiais, o paciente, que os atendeu na residência de sua genitora, não ofereceu resistência (fl. 56). A circunstância não equivale a autorização livre e inequívoca para a entrada, cujo ônus probatório incumbe ao Estado.

A Sexta Turma assentou que a autorização do morador deve ser demonstrada de modo seguro e documentada, sempre que possível, por escrito e mediante registro audiovisual, não sendo suficiente a simples afirmação dos agentes responsáveis pela diligência. (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 15/3/2021.)

Desse modo, o ingresso domiciliar violou o art. 5º, XI, da Constituição Federal, impondo-se reconhecer a ilicitude das provas obtidas e daquelas delas derivadas, nos termos do art. 157, *caput* e § 1º, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem (fls. 276-282). A ementa do parecer (fls. 276-277) é a seguinte:

> HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO PRISIONAL. PREJUDICIALIDADE DA DISCUSSÃO SOBRE EVENTUAL ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE REINCIDENTE. TRÊS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO POR DELITOS PATRIMONIAIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. INGRESSO DOMICILIAR PRECEDIDO DE INFORMAÇÕES INVESTIGATIVAS INDICATIVAS DE ARMAZENAMENTO DE APARELHOS CELULARES ORIUNDOS DE CRIMES PATRIMONIAIS. AFERIÇÃO DA EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NECESSIDADE DE EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ESTREITA DO WRIT. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

No corpo do parecer, o Ministério Público Federal afirma o seguinte:

> A definição acerca da existência ou não de fundadas razões anteriores ao ingresso, portanto, exige análise das circunstâncias concretas da investigação, do conteúdo das declarações prestadas, da sequência da diligência policial e dos demais elementos produzidos nos autos. Tal providência não se compatibiliza com a cognição restrita do habeas corpus. (Parecer do MPF, fl. 281.)

Não prospera o parecer. As fundadas razões constituem pressuposto de validade do ingresso, e sua presença ou ausência se extrai da narrativa dos fatos reproduzida no próprio acórdão impugnado, sem necessidade de dilação probatória.

Segundo essa narrativa, os agentes foram ao endereço apenas por terem conhecimento de declaração de terceiro, colhida em outra investigação, que o apontava como possível depósito de aparelhos celulares. Ingressaram sem mandado, em 7/5/2026, e só então localizaram três aparelhos e uma CPU, sem que antes houvesse diligência de confirmação, monitoramento ou visualização de qualquer objeto ilícito.

O exame dessa sequência não revolve provas, mas atribui qualificação jurídica a fatos incontroversos, o que é próprio do *habeas corpus* quando o constrangimento ilegal é demonstrável de plano. Se a defesa discute a ausência de diligências prévias, cabe ao Estado demonstrá-las, tal como o consentimento, e a falta de registro nesse sentido pesa contra a licitude do ingresso.

A natureza permanente da receptação (art. 180 do Código Penal) não altera esse quadro, porque dispensa o mandado, mas não as fundadas razões anteriores à entrada, exigidas pelo Tema 280 da repercussão geral. Declaração de terceiro, sem diligência que a confirme, é notícia genérica e não averiguada, insuficiente para antecipar a flagrância (HC n. 846.600/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.)

Edição nº 472 - Brasília, Disponibilização: terça-feira, 03 de novembro de 2026 Publicação: quarta-feira, 04 de novembro de 2026
Documento eletrônico VDA61235751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 29/10/2026 18:11:57
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2026. Código de Controle do Documento: 4b518120-5dcc-4371-9c9f-a5cbe3322d5e

Tampouco procede o argumento, constante das informações e do parecer (fls. 269 e 281), de que a instrução já foi encerrada, com alegações finais apresentadas em 7/9/2026. A ilicitude do ingresso contamina as provas dele derivadas (art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal) e pode ser reconhecida em qualquer fase, sendo inadmissível manter a ação e a custódia sobre prova imprestável apenas porque o Juízo de origem relegou o tema à sentença.

No caso, a imputação de receptação está fundada na apreensão dos aparelhos no interior do imóvel. A denúncia arrolou como testemunhas apenas os agentes que realizaram a diligência, não se identificando, nas peças apresentadas, fonte independente capaz de demonstrar a posse dos objetos pelo paciente.

A declaração que deu origem à diligência limitava-se a indicar o endereço como possível depósito de aparelhos subtraídos e não constitui, isoladamente, prova da prática do fato especificamente imputado.

Afastadas as provas ilícitas e as delas derivadas, cabe ao Juízo de origem examinar, na sentença, a existência de elementos autônomos que sustentem a imputação, nos termos do art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal. Não se encerra a ação penal de plano: a acusação será apreciada somente à luz de eventual acervo probatório lícito e independente, na linha do que decidido no AgRg no HC n. 1.084.420/RS (decisão de 26/9/2026, publicada em 30/9/2026), em que esta Relatoria reconsiderou em parte a decisão monocrática para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem.

Ausente suporte probatório lícito autônomo nos elementos até aqui apresentados, fica comprometido o *fumus comissi delicti* necessário à manutenção da prisão preventiva. As condenações anteriores do paciente, embora possam evidenciar risco de reiteração, não suprem a inexistência de indícios lícitos do delito objeto desta ação penal.

Quanto à prisão preventiva, o parecer a considera suficientemente fundamentada no risco de reiteração, em razão de três condenações definitivas por delitos patrimoniais. O risco de reiteração, porém, pressupõe indício lícito do crime imputado, inexistente quando a única prova do fato decorre de ingresso domiciliar ilegal.

Tampouco subsiste a tese, acolhida pelo acórdão e reiterada no parecer, de que a conversão do flagrante em preventiva, na audiência de custódia de 9/5/2026, teria superado a discussão sobre o ingresso no domicílio. O novo título não é autônomo quanto à prova: segundo o próprio acórdão impugnado (fl. 16), a prova da existência do crime e os indícios de autoria decorrem da situação do flagrante, isto é, da apreensão dos aparelhos obtida mediante o ingresso ilícito, a qual contamina os atos dela derivados (art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal).

Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do *habeas corpus*. Concedo, porém, a ordem de ofício para:

a) reconhecer a ilicitude do ingresso domiciliar e das provas dele decorrentes;

b) determinar o desentranhamento das provas ilícitas, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal, para que não sejam utilizadas na ação penal nem em eventual nova persecução;

c) determinar ao Juízo da 26ª Vara Criminal da Comarca da Capital/RJ que, na Ação Penal n. 0838862-91.2026.8.19.0001, profira a sentença desconsiderando as provas declaradas ilícitas e as delas derivadas, apreciando a acusação somente à luz de eventual acervo probatório autônomo; e

d) revogar a prisão preventiva do paciente, determinando sua imediata colocação em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.

Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de origem e ao Juízo da 26ª Vara Criminal da Comarca da Capital/RJ.

Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente, se por outro motivo não estiver preso.

Edição nº 472 - Brasília, Disponibilização: terça-feira, 03 de novembro de 2026 Publicação: quarta-feira, 04 de novembro de 2026
Documento eletrônico VDA61235751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 29/10/2026 18:11:57
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2026. Código de Controle do Documento: 4b518120-5dcc-4371-9c9f-a5cbe3322d5e

Publique-se.
Intimem-se.
Brasília, 29 de outubro de 2026.

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora

Edição nº 472 - Brasília, Disponibilização: terça-feira, 03 de novembro de 2026 Publicação: quarta-feira, 04 de novembro de 2026
Documento eletrônico VDA61235751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 29/10/2026 18:11:57
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2026. Código de Controle do Documento: 4b518120-5dcc-4371-9c9f-a5cbe3322d5e